قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل امور اسناد و سردفتران

خلاصه این قرارداد در صفحه دفتر
ثبت مشاوره، جلد به شماره
در تاریخ / / ثبت شده است

باسمه تعالی

یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود

اجاره نامه

۰۸۳۵۵

سازمان صنعت – معدن و تجارت

محل درج مهر کد رهگیری

ماده ۱ : طرفین قرارداد

۱-۱- موجر / موجرین فرزند به شماره شناسنامه صادره از
کد ملی متولد ساکن کد پستی
تلفن با وکالت / قیمومیت / ولایت / وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد
بموجب

۱-۲- مستأجر / مستأجرین فرزند به شماره شناسنامه صادره از
کد ملی متولد ساکن کد پستی
تلفن با وکالت / قیمومیت / ولایت / وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد
بموجب

ماده ۲ : موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارتست از تملیک منافع دانگ / دستگاه / یکباب واقع در دارای پلاک ثبتی شماره فرعی از
اصلی بخش به مساحت متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال بنام مشتمل بر اتاق خواب
با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ روشن / غیر روشن / کولر / پارکینگ به شماره و انباری به متراژ مترمربع / تلفن دایر / غیر دایر به شماره
و سایر لوازم و منصوبات و کد پستی ملک مشاعات مربوط که جهت استفاده به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

ماده ۳ : مدت اجاره

مدت اجاره ماه / سال شمسی از تاریخ / / الی / / می باشد .

ماده ۴ : اجاره بها و نحوه پرداخت

۴-۱- میزان اجاره بها جمعاً ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ریال که در اول/ آخر هر ماه به موجر در قبال قبض رسید پرداخت می‌شود.
۴-۲- مبلغ ریال به حروف به عنوان قرض الحسنه فی ما بین طرفین توافق گردید.
۴-۳- همزمان با این توافق مبلغ ریال معادل تومان نقداً / طی چک بانک شعبه از طرف مستأجر به موجر پرداخت گردید.
باقیمانده مبلغ قرض الحسنه ریال در تاریخ به موجر پرداخت خواهد شد.
۴-۴- در صورت عدم پرداخت مبلغ قرض الحسنه در موعد مقرر یا عدم وصول چک قرض الحسنه موعد مقرر موجر می‌تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد از بابت خسارت وارده ریال مستأجر باید در حق موجر بپردازد.
۴-۵- معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضای مدت قرارداد یا فسخ آن یا توافق مکتوب طرفین قبل یا بعد از انقضای مدت قرارداد همزمان با تخلیه عین مستأجره با ارائه رسید تسویه قبوض به مستأجر مسترد خواهد شد.
در صورت استنکاف موجر در استرداد مکلف است روزانه ریال به عنوان خسارت در حق مستأجر پرداخت نماید و مستأجر نیز اختیار دارد تا زمان استرداد از تحویل عین مستأجره خودداری نماید.
مگر اینکه دلیل موجر از عدم استرداد استناد به تهاتر با اجور معوقه یا خسارت وارده به عین مستأجره باشد که این امر در مراجع ذی صلاح مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
۴-۶- اجاره بها در طول مدت این قرارداد جز با توافق طرفین ، قابل تغییر نیست .

ماده ۵ : تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستأجر / مستأجرین تسلیم کند در صورت استنکاف موجر، مستأجر / مستأجرین می‌تواند قرارداد را فسخ و موجر مکلف است مبلغ ریال به عنوان خسارت در حق مستأجر / مستأجرین پرداخت نماید.

ماده ۶ : شرایط و آثار قرارداد

۶-۱- مستأجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد (مسکونی ، تجاری ، اداری) استفاده نماید. مستأجر موظف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.
۶-۲- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر در صورت تخلف و انتقال به غیر، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود در صورتیکه مستأجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود و در صورت عدم تنفیذ ، موجر می تواند قرارداد را فسخ و مستأجر اول مکلف است ریال به عنوان خسارت در حق موجر پرداخت نماید.
۶-۳- موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه بعنوان ولایت ، وصایت ، وکالت ، قیمومیت ، اجاره با حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره دادن داشته باشد . بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند.
۶-۴- در صورتیکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بیش از سه ماه تأخیر نماید ، موجر می تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذیصلاح بخواهد.
۶-۵- پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه‌های کلی جهت بهره‌برداری از مورد اجاره از قبیل نصب و راه اندازی دستگاه تهویه، شوفاژ، کولر، آسانسور، گرمایش یا سرمایش، شبکه آب، برق، گاز و تلفن یا موارد تعمیراتی مورد اجاره بعهده موجر است و هزینه‌های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است.
۶-۶- پرداخت هزینه های مصرفی آب / برق / گاز / تلفن / فاضلاب شهری/ حق شارژ بر عهده مستأجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ تسویه قبوض پرداختی را به موجر ارائه نماید.
۶-۷- مالیات مستغلات و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بر درآمد مشاغل و تأمین اجتماعی بر عهده مستأجر است.
۶-۸- مستأجر مکلف است در زمان تخلیه، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارات نسبت به عین مستأجره، مستأجر متعهد به جبران خسارات وارده خواهد بود.
۶-۹- در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع مستأجر از ملک باشد، اقدام نکند و به مستأجر نیز اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد، مستأجر می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه‌های مربوط را با موجر حساب کند.
۶-۱۰- تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . در صورت تمدید قرارداد ، اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود .
۶-۱۱- مستأجر موظف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستأجره را بدون هیچگونه عذروبهانه‌ای تخلیه و به موجرتسلیم نماید،چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بعدازاتمام قرارداد به موجر بپردازدوتهاترخسارت ناشی ازتأخیرتخلیه (اجرت‌المثل) بامبلغ قرض الحسنه بلااشکال است.

ماده ۷

طرفین کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثناء خیار تدلیس را از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده ۸

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و ماده ۱۰قانون مدنی خواهد بود.

ماده ۹

باستناد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می نمایند.

ماده ۱۰: شرط داوری: کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد یا راجع به آن جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، تغییر یا اجرای مفاد آن ولو پس از فسخ، اقاله، انقضای مدت یا بطلان قرارداد به مرکز داوری توسعه‌ی حل اختلاف همدان ارجاع می‌گردد تا مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و یا قوانین خاص متناسب با موضوع مطروحه به یکی از مؤسسات داوری دارای مجوز ارجاع نموده آن مرجع یا مؤسسه مطابق قواعد و قوانین ومقررات مربوط به داوری با رعایت هزینه داوری مطابق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب شورای معاونین قضایی استان در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ به تناسب موضوع به صورت لازم الاجراء حل و فصل نماید داوران باید علاوه بر مقررات حاکم، عرف مسلم موضوع را نیز رعایت نمایند داور یا داوران در صورت حصول سازش گزارش اصلاحی تنظیم خواهند کرد شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی تلقی شده و در هر حال لازم الاجراء می‌باشد در ضمن هزینه طرح دعوا به عهده خواهان و در صورت محکومیت به عهده محکوم علیه خواهد بود. شرط داوری به متعاملین تفهیم شد و مورد توافق طرفین قرار گرفت ☐ قرار نگرفت ☐

ماده ۱۱

طرفین با امضای این قرارداد متعهد گردیدند حداکثر ظرف مدت ده روز تمامی مدارک، مستندات و کدامضای پیامک های دریافتی از سامانه های کدرهگیری را به منظور انجام تشریفات اخذ کدرهگیری در اختیار مشاور املاک قرار دهند. در صورت استنکاف هر کدام از طرفین قرارداد از انجام موضوع فوق الذکر باید ۲۰ درصد ودیعه و اجاره را به عنوان وجه التزام به طرف مقابل پرداخت نماید. ضمناً در صورت عدم ثبت قرارداد توسط مشاور املاک در زمان مقرر در حالی که سامانه فاقد هر گونه مشکل فنی و قطعی باشد، حق کمیسیون بطور کامل از ایشان ساقط میگردد.

ماده ۱۲ : حق الزحمه مشاور املاک

طبق نرخنامه کمیسیون نظارت شهرستان حق الزحمه مشاور املاک مبلغ ریال می‌باشد که‌بالمناصفه بعهده طرفین است و همزمان با امضاء این قرارداد از هر طرف مبلغ ریال دریافت گردید و این بند بمنزله صدور فاکتور می باشد. ضمناً مالیات بر ارزش افزوده از طرف اخذ شد.

ماده ۱۳ :

این قرارداد در تاریخ ساعت در دفتر مشاور املاک با مدیریت به نشانی
در سه نسخه بین طرفین تنظیم قرائت، امضاء و مبادله گردید مشاور املاک مکلف است با ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مشاور املاک نسخه اول را در دفتر مشاور املاک بایگانی نموده و نسخه دوم و سوم را به نحوه کاملاً خوانا تحویل موجر و مستأجر نماید. هر سه نسخه دارای اعتبار واحد است.

توضیحات :

نام و نام خانوادگی موجر	نام و نام خانوادگی مستأجر	نام و نام خانوادگی شاهد	نام و نام خانوادگی شاهد	با احراز هویت متعاملین و مدارک و اسناد مورد معامله تمام مراتب مندرج در این نامه به تائید و گواهی اینجانب می رسد . مهر و امضاء مشاور املاک

نسخه اول: مشاور املاک
نسخه دوم: موجر
نسخه سوم: مستأجر